

기술이전 계약 및 사후관리 규정

〈1210〉

제정 2013. 2. 18.
개정 2015. 8. 24.
개정 2015. 12. 31.
개정 2022. 5. 23.

목 차

제 1 장 총 칙

제 1 조 목 적	3
제 2 조 적용범위	3
제 3 조 정 의	3

제 2 장 기술이전 절차

제 4 조 기술이전 전문위원회	4
제 5 조 유망기술발굴	5
제 6 조 기술이전 신청	5
제 7 조 기술이전 검토	5

제 3 장 기술이전업체 선정 및 계약

제 8 조 기술이전 설명회 개최	6
제 9 조 기술이전의 방식	7
제 10 조 실시권의 종류	7

제 11 조 기술이전 대상업체 선정	7
제 12 조 기술이전 계약체결	8
제 13 조 계약이행 등 책임	9
제 14 조 기술이전계약 체결통보	9
제 15 조 기술이전결과 보고	9

제 4 장 기술료의 징수

제 16 조 기술이전 대가	9
제 17 조 기술료의 징수	10
제 18 조 기술료의 감면	10
제 19 조 기술보증 및 배상, 민·형사상 면책조항	11
제 20 조 명칭사용	11

제 5 장 기술이전 사후관리

제 21 조 기술이전계약 사후관리	11
제 22 조 기술이전계약의 변경	12
제 23 조 기술이전계약의 해지	12

부 칙	13
-----------	----

기술이전 계약 및 사후관리 규정

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다)이 개발한 연구의 성과를 산업계 등 이를 필요로 하는 곳에 이전하는 업무에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 해양과기원의 기술이전은 연구개발사업 관계법령 또는 연구계약서 등에 따로 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) 기술실시 계약에 관한 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “기술이전계약”이라 함은 해양과기원이 연구개발하여 보유하고 있는 기술(특허, 프로그램 포함)을 사용하여 제품을 생산판매 또는 서비스를 제공할 수 있도록 실시권자에게 실시권을 허여하는 계약을 말한다.
2. “선급기술료(Initial Payment)”라 함은 기술실시계약 체결 시 징수하는 기술료를 말한다.
3. “경상기술료(Running Royalty)”라 함은 징수할 기술료 총액을 기술이 활용되는 정도에 비례하여 기술료를 셈하여 정하는 방식을 말한다.
4. “정액기술료(또는 고정기술료)(Fixed Payment)”함은 계약제품의 판매액 등과 관계없이 기술에 대한 정액(고정금액)으로 지급하는 방식을 말한다.
5. “전용실시권”이라 함은 해양과기원이 소유한 연구결과 또는 기술(지적재산권 포함)의 실시권한을 특정인에게 독점적으로 설정하는 것을 말한다.
6. “통상실시권”이라 함은 해양과기원이 소유한 연구결과 또는 기술(지적재산권 포함)의 실시권한을 특정인에게 한정하지 아니하고, 동일한 내용의 실시권을 제3자에게도 허여할 수 있는 것을 말한다.

제 2 장 기술이전 절차

제4조(기술이전 전문위원회) ①해양과기원은 기술이전 업무 전반에 관하여 필요한 사항을 심의·의결하기 위하여 기술이전전문위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

②“위원회”는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 기술이전기본계획
2. 이전대상 기술의 선정 및 기술이전 조건
3. 실용화(상용화) 유망기술의 발굴 및 지원
4. 우수발명의 발굴 및 지원
5. 기술이전에 관한 규정의 개정 검토 지원
6. 기술이전과 관련한 쟁송사항
7. 기타 기술이전 및 사업화에 관련된 사항

③“위원회”는 위원장 1인과 12인 이내의 기술이전전문위원으로 구성한다. 다만 외부전문가의 활용이 필요한 사안에 대해서는 추가로 외부전문가를 위원으로 위촉하여 사안별로 구성·활용할 수 있다. 이 경우 사안별 구성인원을 위원회 구성인원으로 한다.

④위원장은 부원장으로 하고 기술이전전문위원은 책임급 이상의 직원 중에서 원장이 임명하며 그 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다.(개정 '15. 08. 24)

⑤위원장은 회무를 통리하고 회의를 소집하며 그 회의의 의장이 된다. 다만, 위원장이 회의를 주재할 수 없는 경우 위원장이 지명하는 기술이전전문위원이 그 직무를 대행한다.

⑥“위원회”의 회무를 담당하고 의사록을 기록, 정리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 기술이전계약부서장으로 한다.

⑦“위원회”는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑧간사는 “위원회”의 심의결과에 관하여 의사록을 작성하고, 위원장과 2명 이상의

출석위원의 서명을 받아 보관한다.

⑨위원장은 필요하다고 인정한 때에는 서면으로 심의하게 할 수 있다.

⑩위원장은 일부사항에 대한 효율적인 심의 등을 위해 필요하다고 인정되는 경우, 별도 전담위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

⑪“위원회”는 필요한 경우 관계직원(연구책임자 및 기술이전책임자 등)을 회의에 참석하게 하여 의견과 설명을 청취할 수 있다.

⑫위원장을 포함하여 “위원회”에 참석하는 위원은 심의와 관련하여 지득한 정보 및 자료를 외부에 누설하여서는 아니 된다.

제5조(유망기술발굴) 기술이전계약부서장은 해양과학기술원이 사용권한을 보유하는 연구 결과의 활용에 관한 데이터베이스를 작성, 유지하고 자체 기술평가 또는 기업 수요 조사 등을 통하여 기술이전 유망기술을 발굴하며 사업화 추진방안에 대하여 연구책임자의 의견을 청취할 수 있다.

제6조(기술이전 신청) 연구책임자는 기술이전계약부서와 협의 결과 기술이전이 유망하다고 판단하는 경우 기술이전서식에 의한 기술이전 신청서를 작성하여 소속 부서장 결재를 거쳐 기술이전계약부서에 기술이전을 신청할 수 있다.

제7조(기술이전 검토) ①기술이전계약부서장은 제4조 제2항 각 호의 심의 및 제6조의 기술이전 신청에 대해 기술이전전문위원 중 1명을 지명(이하 “사전 검토위원”이라 한다)하여 사전 검토를 의뢰할 수 있다.

②검토를 의뢰받은 “사전 검토위원”은 심의안건에 대한 검토의견 및 기술이전서식에 의한 기술이전 검토의견서를 작성하여 기술이전계약부서장에게 통보하여야 한다.

③기술이전계약부서장은 필요한 경우 다음 각 호의 사항을 추가로 검토하고 그 결과를 “사전 검토위원”에게 통보할 수 있다.

1. 특허정보 검색 및 권리범위 검토
2. 시장 조사
3. 법률 검토

④기술이전계약부서장은 본 조에 의한 심의안건의 검토결과 및 기술이전 검토 결과를 “위원회”에 상정하여야 한다.

⑤기술이전계약부서장은 기술이전 하고자 하는 해당 지식재산권이 공유지분을 갖는 경우에는 정부, 출연기관, 대학 또는 기업 등 공유지분을 갖는 기관(이하 “공동기관”이라 한다)과 사전 협의 또는 동의가 필요한 경우에는 해당 공동기관의 협의 또는 동의를 받아 계약을 추진하여야 한다.

제 3 장 기술이전업체 선정 및 계약

제8조(기술이전 설명회 개최) ①기술이전계약부서는 필요한 경우 이전하고자 하는 기술의 내용, 이전 조건 및 기술이전설명회(이하 “설명회”라 한다) 일정 등을 요약하여 이전대상기술과 관련된 협회 또는 언론기관, 인터넷 등을 통하여 이전대상기술을 공지한 후 설명회를 개최할 수 있다. 다만, 국가연구개발사업 관련 규정에 의한 기술 및 관계기관에서 공지를 제한한 기술에 대한 설명회는 생략할 수 있다.

②기술이전계약부서는 기술이전책임자에 대하여 설명회 개최에 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있으며, 요청받은 기술이전책임자는 이에 성실히 협조하여야 한다.

③설명회 자료는 기술의 핵심내용이 유출되지 않는 범위 내에서 작성하여 배포하여야 한다.

④기술이전계약부서는 기술이전 대상자를 발굴하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 기술마케팅 활동을 수행할 수 있다.

1. 한국기술거래소를 통한 기술이전정보의 등록
2. 기술마케팅 전문기관에 대한 마케팅 의뢰
3. 기타 기술이전 대상자를 발굴하기 위하여 필요한 활동

⑤기술이전계약부서장은 기술마케팅을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 마케팅 전문기관과의 기술마케팅 추진계약, 기술이전 희망자와의 비밀유지계약, 의향서, 또는 옵션계약 등의 계약을 체결할 수 있다.

제9조(기술이전의 방식) ①해양과기원이 개발한 연구성과를 이전하는 방식은 다음 각 호와 같다.

1. 권리의 양도(매매)
2. 기술실시 허락
3. 기타 기술이전 유사행위(기술자료의 매매, 기술제휴, 생산제휴 등)
4. 기술 출자

②권리의 전부 또는 일부 양도, 기술실시 허락, 기타 기술이전 유사행위에 관한 계약은 본 규정에 의하여 체결한다.

③기술출자에 의한 기술이전은 원장이 별도로 정하는 바에 따른다.

제10조(실시권의 종류) 실시권은 원칙적으로 통상실시에 관한 권리를 허락하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우 독점실시에 관한 권리를 허락할 수 있다.

1. 다른 법령 또는 협약에서 독점적 실시권 또는 전용실시권을 허락하도록 정한 경우
2. 제8조에 의하여 통상실시권 허락을 조건으로 기술공지 또는 설명회를 개최하였음에도 불구하고 기술공지 또는 설명회 종료후 30일 이내에 통상실시권 허락의 신청이 없는 경우
3. 이전대상 기술의 개발에 공동으로 투자한 자에게 독점적 실시권 또는 전용실시권을 허락하는 경우
4. 기타 기술의 특성상 불가피하여 독점적 실시권 또는 전용실시권을 허락해야 하는 경우

제11조(기술이전 대상업체 선정) ①해양과기원의 기술을 이전받고자 하는 자는 기술이전서식에 의한 기술사업화 추진계획서를 기술이전계약부서에 제출하여야 한다.

②해당기술의 사업성 및 해양과기원의 전수능력 등을 감안하여 대상업체를 제한하고자 할 때에는 기술능력 평가기준(기술이전서식 참조) 및 재무능력 평가기준(기술이전서식 참조)에 따라 평가하여 기술이전 대상업체를 선정할 수 있다. 다만, 관계기관이 대상업체의 수, 대상업체의 자격요건 등에 관하여 별도로 요청한 경우에는

그에 따른다

③전항의 대상업체에 대한 기술능력의 평가기준에 대하여 기술이전책임자가 기술의 특성상 별도의 평가기준의 적용을 요청하는 경우에는 그에 따른다.

④기술이전계약부서장은 제1항의 기술사업화 추진계획서에 대해서 사업화 성공가능성이 희박하다고 판단되는 경우에는 “위원회” 심의를 거쳐 기술이전 대상에서 제외할 수 있다.

⑤ 해외에 있는 업체에게 기술이전을 추진하려는 경우 기술이전계약 담당 부서장은 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률에 따른 국가핵심기술 여부, 대외무역법에 따른 전략물자 여부 등을 확인하여야 한다. (신설 2015. 12. 31)

제12조(기술이전 계약체결) ①기술이전계약부서장은 해양과기원의 (표준)기술이전계약서(별지 1호)에 의거하여 실시예정자와 연구성과 활용계약조건을 설정하고 “위원회”의 승인을 얻어 계약을 체결하여야 한다. 다만, 대상업체와의 협의과정에서 기술이전 조건 등에 대해 변경사항이 발생할 경우 표준기술이전계약서를 변경하여 계약을 체결할 수 있다.

②기술이전계약부서장은 이전기술의 특수성, 관계기관의 특수조건 명시요청이 있는 경우에는 특수계약조건을 추가할 수 있다.

③이전기술의 실시권 허여기간은 계약체결일부터 익년도 1월 1일을 기준으로 5년간 실시하는 것을 원칙으로 하되, 타 법령 등의 규정, 연구결과 또는 기술 및 제품의 경제적 수명(Life Cycle), 시장성, 외국기술 비교 결과 등을 감안하여 단축 또는 연장할 수 있다.

④기술이전에 관하여 위원회에 상정할 경우에는 기술이전계약서 이외에 기술이전 검토의견서, 기술이전 관련 자료, 기술료 산출근거, 연구참여자에 대한 인센티브 지급 내역 등의 기초자료를 첨부하여야 한다.

⑤“위원회”의 승인을 얻어 통상실시권이 인정된 기술(이하 “검증 기술”이라 한다)을 다른 실시권자 또는 재실시권자에게 실시할 경우에는 “위원회”의 승인을 생략할 수 있다.

⑥기술이전을 희망하는 기업과 기술이전계약 협상과정에서 해양과기원 보유기술의

기술내용을 제공할 경우에는 기업과 비밀유지계약을 체결하여야 한다. (신설 '22. 5. 23)

제13조(계약이행 등 책임) ①기술이전책임자는 이전대상 기술에 대한 기술완성도, 기술지도, 기술자료 제공 및 계약이행에 관한 책임을 부담한다.

②기술이전계약부서장은 기술이전계약 체결 및 절차의 진행에 관한 책임을 부담한다.

제14조(기술이전계약 체결통보) ①기술이전계약부서장은 실시권자와 기술이전계약이 체결된 경우에는 실시권자, 실시권 및 실시기간, 기술료 및 기술실시과제 계정번호 등을 포함한 기술이전계약 통보서(기술이전서식 참조)를 관련부서에 통보하여야 한다.

②기술이전계약부서장은 관계법령에 따라 중앙행정기관 또는 전문기관에 보고할 의무가 있는 사항에 대하여는 관계기관에 보고하여야 한다.

제15조(기술이전결과 보고) 기술이전계약부서로부터 기술이전계약 체결을 통보 받은 기술이전책임자는 신속하게 기술이전을 완료하고, 기술이전 완료 후 1개월 이내에 기술이전결과보고서(기술이전서식 참조)를 기술이전계약부서에 통보하여야 한다.

제 4 장 기술료의 징수

제16조(기술이전 대가) ①기술이전 대가의 총 규모는 해당기술 및 제품의 경제적 수명(Life-Cycle), 시장규모 등을 고려하여 해양과기원이 투입한 연구비 총액(이하 “원금”이라 한다) 이상으로 하는 것을 원칙으로 하되 필요한 경우에는 기술가치 평가에 의하여 산정할 수 있다.

②선급기술료는 제1항의 총 기술료의 10% 이상을 원칙으로 한다.

③경상기술료는 실시권자가 실시기술을 사용하여 제품을 생산 판매할 경우 총매출액 또는 순매출액에 대한 일정요율을 실시권자와 협의하여 결정한다.

④정액기술료는 1회 또는 수회로 분할하여 징수할 수 있다.

제17조(기술료의 징수) ①기술료는 일괄징수도 가능하나, 실시권자와 협의하여 선급기술료와 경상기술료로 구분하여 징수할 수 있으며, 주식매수선택권(Stock Option)이나 주식으로도 징수할 수 있다.

②선급기술료는 해당기술의 기술이전 계약체결 시 징수하는 것을 원칙으로 한다.

③경상기술료는 실시권자가 이전받은 기술을 이용하여 제품을 생산판매 한 실적에 따라 징수하며, 매년 총매출액 또는 순매출액에 대해 계약체결 시 실시권자와 협의하여 결정한 요율에 따라 징수한다.

④기술이전계약부서장은 제2항과 제3항의 기술료를 징수할 경우 실시권자의 재정상황을 고려하여 납부기한을 연장하거나 분할 납부토록 할 수 있다.

제18조(기술료의 감면) ①해양과기원은 제16조 및 제17조의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 실시권자에 대하여 기술료를 감면할 수 있다.

1. 실시권자가 해양과기원 창업기업인 경우
2. 산업체가 기술지원을 받고자 해양과기원과 산연 협력협정을 체결한 경우
3. 실시권자가 교육기관 등 비영리기관인 경우
4. 시장의 불확실성에 따른 실시권자의 감면요구 및 실시권자의 수 등을 고려할 때 타당하다고 인정되는 경우
5. 정부의 주요 정책결정이 있는 경우
6. 실시권자의 부도·폐업·파산 및 이에 준하는 사유가 있는 경우

② 제1항의 감면사유에 해당하는 경우 감면액은 기술이전전문위원회의 심의를 통하여 정한다. 다만, 관계법령에서 별도로 정한 경우에는 관계법령을 우선 적용하여야 한다.

③실시권자가 중소기업기본법에 의한 중소기업인 경우에는 원금의 70%를 감면할 수 있다, 다만, 관계법령에서 별도로 정한 경우에는 관계법령을 우선 적용하여야 한다.

④제1항과 관련하여 국가연구개발사업 공동관리규정 또는 주무관청의 운영규정 등에서 별도로 정하고 있는 경우에는 그 규정을 우선하여 적용할 수 있다.

제19조(기술보증 및 배상, 민·형사상 면책조항) 기술이전계약부서장은 기술이전계약을 체결할 때 어떠한 경우에도 해양과기원의 기술수준 이상으로 동 연구성과에 대한 실용화나 성공적인 활용 및 상품화에 대한 보증 내지 손해배상(해양과기원의 귀책에 의한 해약시의 손해배상을 포함한다)에 관한 약속이나 예정에 관한 조항을 설정하여서는 아니되며, 이와 관련되어 발생하는 손해 등에 대해 어떠한 민·형사상 책임을 질 수 없다는 조항을 설정하여야 한다.

제20조(명칭사용) 기술이전계약부서장은 어떠한 경우에도 기술실시권자가 기술이전계약에 의하여 취득한 정보, 보고서나 문서의 일부 또는 전부에 대한 그 원본이나 복제 및 복사물을 광고, 판매촉진, 기타 선전의 목적 및 경쟁상의 자료로 사용하거나, 해양과기원의 명칭을 사용 또는 암시하도록 하여서는 아니 된다.

제 5 장 기술이전 사후관리

제21조(기술이전계약 사후관리) ①기술이전계약부서장은 기술이전 계약을 체결한 기술 중 실시권 허여기간이 만료되지 않은 기술에 대하여 매년 12월 말까지의 상용화 실태를 조사하고, 당해 연도 매출에 대한 경상기술료를 기술이전계약서에 따라 납부할 것을 요청하여야 한다.

②기술이전계약부서장은 전항에 따라 실시권자에 대하여 상용화 실태를 조사하여 오류가 있을 경우에는 설명을 실시권자에게 요청하고 필요한 경우 경상기술료를 추가 징수 하여야 한다.

③기술이전계약부서장은 제2항의 실태조사 결과 실시권자의 중대한 오류 및 판매실적에 대한 누락 등으로 경상기술료가 제대로 납부되지 않았다고 판단되면 기술이전 책임자, 변리사, 회계사 등 전문가와 합동으로 실시권자의 상용화 실태를 실사할 수 있다. 다만, 실사대상기관이 많거나 신중한 판단이 필요한 경우에는 외부기관에 용역을 의뢰하여 실사할 수 있다.

④기술이전계약부서장은 전항의 실사결과 경상기술료의 미납분이 발견되면 즉시 실

시권자에게 납부를 요청하여야 한다.

⑤기술이전계약부서장은 제1항의 실태조사결과 실시권자가 파산하였거나 불성실하게 상용화 추진을 지연하고 있다고 판단될 경우에는 기술이전전문위원회의 심의를 통하여 기술이전계약을 해지할 수 있다.

⑥기술이전계약부서장은 실시권자의 주소불명으로 상용화 실태를 조사할 수 없을 경우에도 전항과 동일한 절차에 따라 처리할 수 있다.

제22조(기술이전계약의 변경) ①기술이전계약부서장은 기술이전 대가, 실시권의 종류, 실시권의 범위 등 기술실시계약의 중요한 내용을 변경하고자 하는 경우 “사전 검토위원”의 검토의견을 첨부하여 기술이전전문위원회의 심의를 통하여 기술이전계약을 변경할 수 있다.

②기술이전계약부서장은 경미한 변경의 경우에는 원장의 승인을 얻어 기술이전계약을 변경할 수 있다.

제23조(기술이전계약의 해지) ①“실시권자”가 해양과기원의 기술이 기업화 또는 실용화에 부적격 또는 미흡하다고 판단하여 해양과기원에 계약해지를 요청 하는 경우 기술이전계약부서장은 “실시권자”의 요구 및 주장과 이에 대한 연구(기술이전)책임자 또는 연구부서장 및 “사전 검토위원”의 의견서를 첨부하여 “위원회”에 상정하고, 계약해지 여부 및 해약에 따르는 조치사항 등에 관한 심의를 거쳐 기술이전계약을 해지할 수 있다.

②해양과기원의 귀책사유에 의하여 계약을 해지 또는 해제하는 경우는 원장의 승인을 얻어 이미 수령한 기술료를 반환할 수 있다.

③“실시권자”가 기술실시계약서에 의한 의무를 이행하지 아니하는 경우 기술이전계약부서는 30일의 기한을 두어 그 이행을 서면으로 요청하고, 30일이 경과한 후에는 원장의 승인을 얻어 계약을 해지할 수 있다.

④기술이전계약부서는 계약을 해지하는 경우 “실시권자”에 대하여 모든 기술자료를 반환하고 해양과기원의 허락 없이 연구결과를 사용하거나 연구결과에 대한 비밀을 누설하지 않도록 조치하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2013년 2월 18일부터 시행한다.

제2조(타 규정과의 관계) 동 규정 시행일을 기준으로 기술이전 계약업무 처리지침은 폐지한다.

부 칙

이 규정은 2015년 12월 31일부터 시행한다.

부 칙

이 규정은 2022년 5월 23일부터 시행한다.

[별지 제1호](개정 '22. 5. 23)

[표준]기술이전계약서(안)

20 . . .

기술명 : 000 000 000 000 기술

실시기업 : 0 0 0 (주)



기술이전계약서(안)

(기술명 : 000 000 000 000기술)

한국해양과학기술원(이하 "해양과기원"이라 한다)과 ○○○○(주) (이하 "실시권자"라 한다)는(은) 해양과기원이 ○○○○부의 연구개발사업을 수행하여 보유하고 있는 아래 기술에 관하여 다음과 같이 합의하고 기술이전계약("이하 "본 계약"이라 한다")을 체결한다.

[계약 주요 조건]

기술이전 과제 정보	과제번호		
	예산연도	20 ~ 20	
	연구개발과제명		
	연구개발비	0,000,000원 (정부출연금 : 0,000,000원, 기업부담금 : 0,000,000원)	
1. 기술명		000 000 000 000 기술	
2. 계약기간		00년 (20 . . ~ 20 . .)	
3. 기술료	기술료	000,000,000원	
	- 선급기술료	000,000,000원	
	- 경상기술료	순매출액의 0%	
4. 기술지도 및 기술이전 완료 등	기술지도가 있는 경우	기술지도기간 (자료 제공기간 포함)	계약일로부터 (1)개월
		기술지도비	000,000,000(원)
		기술이전완료확인서 제출기간	기술지도 완료 후 1개월 이내
	기술지도가 없는 경우	자료제공 기간	계약일로부터 1개월 이내
		기술이전완료확인서 제출기간	계약체결 후 1개월 이내

5. 착수 기본료 납부	전액납부	납부일 : . . . 납부액 : 000,000,000원
	분할납부	1차분 납부일 : 20 . . . 납부액: 000,000,000원
		2차분 납부일 : 20 . . . 납부액: 000,000,000원
		※ 납부일로부터 30일 내에 납부되지 않을 경우 지급이행보증보험증권 행사
6. 상용화 실태조사표 제출 및 경상기술 료 납부	매년 0월말까지 이행	
7. 기술료 및 기술 지도비 납부계좌	거래은행 : 농협중앙회 계좌번호 : 197-05-000084 예금주 : 한국해양과학기술원	

제1조(기술이전의 목적) 본 계약은 실시권자로 하여금 첨부 1 “기술이전 내용 및 범위”에 기재된 특허 및 기술자료(이하 “기술”이라 한다)를 실시하게 함으로써 기술의 사업화를 촉진하기 위함을 목적으로 한다.

제2조(실시권의 허여 및 범위) ①해양과기원은 실시권자에게 본 계약의 조건 및 첨부 1 “기술이전 내용 및 범위”에 따라 “기술”을 실시할 수 있도록 “기술”에 대한 비독점적 통상실시권을 허여한다.

②실시권자는 해양과기원의 서면 승인 없이는 본 계약에 따라 허여받은 실시권을 제3자에게 제공, 승계, 양도 또는 재허여 할 수 없으며, 실시권자는 첨부 1 “기술이전 내용 및 범위”에 기재된 제한된 범위 내에서 “기술”을 실시할 수 있다.

③해양과기원은 필요한 경우 실시권자 이외의 제3자에게 “기술”에 관한 실시권을 허여할 수 있다.

제3조(계약기간) ①본 계약의 계약기간은 계약 체결일로부터 기산하여 00년이 되는 해의 12월31일까지로 하되, 쌍방 합의에 의하여 연장할 수 있다.

②실시권자가 전항의 계약기간을 연장하고자 하는 경우, 계약기간 만료일로부터

6개월 이전에 계약기간의 연장사항을 해양과기원에 통보하고 계약기간 만료일 전까지 재계약을 체결하여야 한다. 해양과기원은 재량에 의해 실시권자와의 재계약 여부를 결정할 수 있다.

③계약기간이 연장되지 아니한 경우에는 계약기간의 만료와 동시에 실시권자는 "기술"의 사용을 중지하여야 한다.

제4조("기술"의 제공) 해양과기원은 계약체결일로부터 1개월 이내에 첨부 1 "기술이전 내용 및 범위"에 기재된 기술자료를 실시권자에게 제공하여야 한다.

제5조("기술"의 개량) ①실시권자가 "기술"을 개량, 대체, 확장 또는 추가하는 기술(이하 "개량기술"이라 한다)을 개발하거나 "개량기술"에 관하여 지적재산권을 취득하고자 하는 경우에는 사전에 해양과기원에 통지하고 상호 협의하여야 한다.

②본 기술이전 과정에서 발생된 "개량기술"에 대한 소유권은 해당 "개량기술"에 대한 기여도에 따라 해양과기원과 실시권자가 공동소유한다.

③해양과기원과 실시권자가 독자적으로 개량, 개선한 "개량기술"에 대하여는 각자 소유한다. 다만, 실시권자가 상기 "개량기술"을 실시하고자 하는 경우 해양과기원의 허락을 득해야 한다.

④해양과기원과 실시권자가 공동소유하는 지적재산권의 확보 및 유지 비용은 그 지분비율에 따라 공동으로 부담한다. 만약 일방이 지적재산권의 확보 및 유지 비용을 부담하지 않거나 부담할 수 없는 경우 해당 지적재산권에 대한 지분은 상대방에게 귀속된다. 해양과기원 또는 실시권자는 지분이 상대방에 귀속되거나 지분을 포기하는 경우에도 상대방의 지적재산권의 확보, 유지 등에 필요한 절차에 성실히 협조하여야 한다.

⑤실시권자는 "개량기술"로 인한 매출 역시 본 계약에 의한 매출로 보고 제9조에 따른 경상기술료를 해양과기원에 납부하여야 한다. 단, 해양과기원과 실시권자는 상호 협의를 통해 "개량기술"에 대한 기여도를 고려하여 "개량기술"로 인한 매출의 경상기술료를 조정할 수 있다.

제6조(기술지도) ①해양과기원은 실시권자의 기술지도 요청이 있는 경우에는

해양과기원이 정한 기술지도 조건에 따라 실시권자에게 계약체결일로부터 "계약 주요 조건"에 기재된 기술지도 기간 동안 기술지도를 실시한다.

②전항의 기술지도에 대하여 실시권자는 "계약 주요 조건"에 기재된 기술지도비를 계약체결 시 현금으로 해양과기원에 납부하여야 한다. 다만, 해양과기원은 실시권자의 기술지도에 대한 수용능력을 고려하여 기술지도 기간을 연장할 수 있으며, 이에 따른 추가 기술지도비는 실시권자가 부담하여야 한다.

③기술지도기간 중 실시권자의 귀책사유로 본 계약을 해지하거나 기술지도를 중단하는 경우 기술지도비는 반환되지 아니한다.

제7조(지식재산권의 관리) ①해양과기원은 계약기간 동안 본 "기술"의 지식재산권에 관한 관리의무를 부담한다.

②제3자가 본 "기술"의 지식재산권을 침해할 경우, 실시권자는 침해 배제에 필요한 조치를 취하도록 요청할 수 있다. 이 경우, 상기 침해 배제에 필요한 조치는 실시권자의 비용으로 한다.

③제3자의 침해로 인하여 배상받게 되는 손해배상금은 침해배제를 위하여 자신의 비용으로 법률적 조치를 취한 당사자의 이익으로 한다.

④해양과기원은 계약 체결 이후 관련 특허가 무효, 취소, 미등록 되는 경우에는 지체 없이 관련 사실을 실시권자에게 통지하여야 한다.

제8조(기술이전의 완료) ①실시권자는 기술지도가 있는 경우 기술지도 완료 후 1개월 이내에, 기술지도가 없는 경우에는 계약체결 후 1개월 이내에 첨부 3의 양식에 따른 "기술이전완료확인서"를 해양과기원에 제출하여야 한다. 실시권자는 기술이전의 완료여부에 이의가 있는 경우 위 기간 내에 그 사유를 구체적으로 기재한 서면을 제시하여야 한다. 다만 실시권자는 타당하지 않은 이유를 들어 이의를 제기할 수 없다.

②만약 실시권자가 전항을 위반하여 위 기간 내에 이의 없이 "기술이전완료확인서"를 제출하지 않거나 이의를 구체적으로 기재한 서면을 제시하지 않은 경우 해당기간이 종료된 시점에 본 계약에 따른 기술이전은 완료된 것으로 간주한다.

③전항의 "기술이전의 완료"라 함은 제4조에 의거 첨부 1 "기술이전 내용 및

범위”에 기재된 기술자료를 실시권자에게 제공하였음을 의미한다.

제9조(기술료 등) ①기술료는 선급기술료(Initial Payment)와 경상기술료(Running Royalty)로서 구성된다.

②실시권자는 “계약 주요 조건”에 기재된 바에 따라 선급기술료를 해양과기원에 지급한다.

③실시권자는 “기술”의 실시로 인하여 발생한 매출액 중 “계약 주요 조건”에 기재된 비율 상당액을 경상기술료로 해양과기원에 지급한다.

④전항의 “기술”의 실시로 인하여 발생한 매출액이라 함은 “기술”을 사용한 제품 또는 서비스(용역 포함)와 관련한 매출액을 의미하며, “기술”이 다른 기술과 결합되어 사용된 경우, 제품의 생산이나 서비스의 제공 과정에 “기술”이 사용된 경우 등을 포함한다.

⑤실시권자가 제2항 및 제3항에 의해 납부한 기술료는 반환되지 아니한다.

제10조(기술료 등의 납부방법) ①실시권자는 착수기본료를 본 계약 체결시 현금으로 “계약 주요 조건”에 기재된 해양과기원 계좌를 통해 해양과기원에 납부하여야 한다. 다만, 착수기본료를 분할 납부하는 경우에는 잔액에 대한 납부 확약을 위하여 지급이행보증보험권을 본 계약 체결시 해양과기원에 제출하여야 한다.

②해양과기원은 “계약 주요 조건”에 기재된 착수기본료 분할납부일에 분할 납부액이 납부되지 않는 경우, 납부기한으로부터 30일의 기간을 정하여 납부 이행을 최고한 후 그 기간 내에도 납부되지 않을 경우 지급이행보증보험권을 행사하여 미납금을 회수할 수 있으며, 실시권자는 이에 대하여 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

③실시권자는 제9조 제3항의 경상기술료를 매년 1월1일부터 12월31일까지(판매개시년도의 경우는 판매개시일로부터 12월31일까지)를 계산 분기로 하여 익년도 0월말까지 해양과기원에 지급하여야 한다.

④실시권자가 정당한 사유 없이 지급기일까지 기술료를 지급하지 않을 경우에 연체이자를 지급토록 할 수 있으며, 이때의 연체이자율은 지급당시에 해양과기원이 거래하는 주거래 은행의 연체이자율을 적용할 수 있다.

⑤경상기술료가 발생하였음에도 불구하고 실시권자가 해양과기원에 경상기

술료를 납부하지 아니하였거나, 실제 발생액보다 5%이상 축소 납부한 사실이 확인되었을 경우 해양과기원은 경상기술료 및 연체이자와는 별도로 실시권자에게 위약금으로 당해연도 경상기술료의 2배를 납부케 할 수 있다.

⑥전항에 따라 실시권자가 해양과기원에게 지급하는 위약금은 해양과기원의 실시권자에 대한 손해배상 청구에 영향을 미치지 않는다.

제11조(매출액의 계산 기준) ①제9조 제4항의 매출액은 일반적으로 공정, 타당하다고 인정된 국내기업회계기준에 의하여 작성된 손익계산서의 순매출액으로 한다. 또한, 손익계산서의 매출액만으로는 “기술”의 실시로 인하여 발생한 매출액을 확정하지 못할 경우에는 매출액 명세서를 기준으로 하고, 매출액 명세서로서도 매출액을 확정하지 못할 경우에는 해양과기원의 조사에 의하여 결정한다.

②매출액 산정의 기준이 되는 제품이나 서비스는 관련 시장에서 거래되는 제품이나 서비스를 기준으로 하며, “기술”을 실시하여 생산한 제품이 다른 주요부품이나 제품과 결합하여 판매될 경우, “기술”을 실시하여 생산한 제품이 단독으로 판매될 때의 해당 국가에서의 시장가격을 기준으로 매출액을 산정한다. 다만, 해당 국가에서의 당시 시장가격을 결정할 수 없을 경우에는 당해연도 중의 평균 국제 시장가격을 기준으로 매출액을 산정한다.

③제1항의 순매출액은 총매출액에서 매출할인, 매출환입 비용을 공제한 금액을 말한다.

제12조(상용화 실태조사 및 증빙자료 제출) ①실시권자는 해양과기원이 매년 실시하는 상용화 실태조사에 적극 협조하여야 하며, 매년 0월말까지 “기술”에 대한 상용화 실태조사표와 제11조의 기준에 의한 “기술”의 실시로 인하여 발생한 매출액에 관한 기술료 감사보고서 및 관련 증빙자료 등 1부를 해양과기원에 제출하여야 한다.

②실시권자는 상용화 실태조사표를 “기술”의 실시에 따른 매출액의 발생유무와 상관없이 의무적으로 작성, 제출하여야 하며, 정당한 사유가 있는 경우에 한하여 해양과기원과 협의하여 제출기한을 연장할 수 있다.

③실시권자는 해양과기원이 제1항의 매출액과 관련한 추가적인 증빙자료를 요구하였을 경우 이를 성실히 이행하여야 한다.

제13조(매출액의 조사) ①해양과기원은 실시권자가 제12조에 의해 제출한 기술료 감사보고서와 관련 증빙자료를 확인하기 위하여 필요한 경우 제3자인 전문가를 위촉하여 매출액의 조사를 할 수 있다.

②위촉된 전문가는 매출액의 결정을 위하여 통상근무시간 중에 필요하다고 판단되는 실시권자의 회계장부, 기술자료와 기타 서류를 열람할 수 있으며, 실시권자는 이에 적극 협조하여야 한다.

③해양과기원은 제1항에 의거 위촉된 전문가의 조사결과 제11조에 의해 제출된 기술료 감사보고서와 관련 증빙자료가 허위이거나 실시권자의 고의 및 과실로 인하여 사실과 다르게 산정된 경우 매출액 조사에 따른 비용을 실시권자에게 부담시킬 수 있다. 이 경우 경상기술료 등의 지급에 대해서는 제9조 제5항에 따르기로 한다.

④제11조 제1항에 의하여 해양과기원이 조사하여 결정할 경우에도 제1항 및 제3항을 적용할 수 있다.

제14조(기술의 보완) ①실시권자의 요청이 있는 경우 해양과기원은 첨부 1 “기술이전 내용 및 범위”에 기재된 기술자료 이외의 기술자료를 제공하거나 기술지도기간 이후의 기술지도를 실시할 수 있다(이하 통칭하여 “기술보완”이라 한다).

②전항에 따른 기술보완을 위하여 해양과기원과 실시권자는 해양과기원이 별도로 정하는 바에 따라 기술보완계약을 체결하여야 한다. 이 때 발생하는 비용은 실시권자가 부담한다.

제15조(기술이전 참여 등의 제한) 해양과기원은 실시권자가 제10조 제4항, 제5항 및 제21조 제2항 제2호, 제3호, 제5호에서 규정한 사유에 해당하는 경우 실시권자에 대하여 해양과기원이 실시하는 기술이전에 대한 참여제한 등 적절한 조치를 취할 수 있다.

제16조(신의성실 및 상호협조) ①해양과기원과 실시권자는 신의를 가지고 각 조항을 성실히 이행하여야 한다.

②해양과기원은 계약이행 과정을 통하여 실시권자의 요청이 있을 때에는 수

시로 “기술”에 관하여 협조하여야 하며, 실시권자 또한 필요한 사항을 해양과기원에 적극 협조 하여야 한다.

③실시권자는 해양과기원으로부터 “기술”의 실시권을 허여받지 아니한 제3자의 실시에 대하여 인지하게 된 경우 이를 해양과기원에 즉시 서면으로 보고 하여야 하며 관련 증거의 확보에 노력하여야 한다.

제17조(비밀보장 및 보안의무) ①해양과기원과 실시권자는 상대방의 상호 동의 없이 본 계약의 내용 및 본 계약과 관련하여 지득한 연구활동상 또는 경영상의 중요 정보나 비밀을 외부에 누설하여서는 아니 된다. 다만, 정부(국회, 감사원, 정부부처, 전문기관 등)의 자료요구에 따라 제출 시에는 적용되지 아니한다.

②실시권자는 “기술”에 대해 해양과기원의 사전 승인 없이 어떠한 경우에도 대내외로 공개, 유출하거나 제3자에게 제공할 수 없다.

③제1항 및 제2항에 따른 의무는 본 계약의 존속기간과 계약기간 만료 후 5년까지 존속하는 것으로 하며, 첨부 4의 양식에 따른 “비밀유지서약서”를 계약 체결 시 해양과기원에 제출하여야 한다.

제18조(해양과기원의 보증의무 면제 및 민·형사상 면책) ①해양과기원은 실시권자가 본 “기술”을 활용함에 있어 발생하는 어떠한 경우에도 해양과기원의 기술수준 이상으로 “기술”의 실용화나 성공적인 활용 및 상품화에 대한 보증 내지 손해 배상에 관한 약속이나 예정에 관하여 설정하지 아니하며, 실시권자는 자신의 책임으로 본 계약에 의한 기술이전의 필요성을 판단하여야 한다.

②해양과기원은 “기술”이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 것을 보증하지 아니하며, 해양과기원은 실시권자가 “기술”을 실시함에 따라 발생할 수 있는 실시권자의 어떠한 손해, 손상 또는 인적 상해에 대하여도 책임지지 아니한다.

③해양과기원은 실시권자에게 특허권의 신규성 및 진보성 등의 유효성에 대하여 보증하지 아니 한다.

④해양과기원은 실시권자가 본 계약의 필요성을 판단한 이상, 본 “기술”의 실용화나 성공적인 활용 및 사업화에서 발생하는 손해 등에 대해 어떠한 민·형사상 책임을 지지 아니한다.

제19조(명칭의 사용제한) 실시권자는 해양과기원의 사전 동의 없이 광고선전, 판매촉진, 쟁송 등의 자료로 본 계약과 관련하여 지득한 정보 및 해양과기원이 실시권자에게 제공한 기술자료, 보고서나 문서의 일부 또는 전부에 대한 그 원본이나 복제물을 사용하여서는 아니되며, 또한 상기의 목적으로 해양과기원(○○○○부 포함) 또는 그 소속원의 명칭을 사용하거나 암시하여서는 아니된다.

제20조(불가항력) 본 계약의 이행에 있어 천재지변 또는 기타 불가항력인 사유로 인하여 발생한 손해 또는 손실에 대해서는 어느 일방도 책임을 지지 아니한다.

제21조(계약의 해지) ①해양과기원 또는 실시권자는 다음 각 호의 경우 30일 간의 기한을 두고 상대방에게 시정을 요구한 후 상대방이 불이행하거나 또는 시정할 의사가 없다고 판단될 경우 계약을 해지할 수 있다.

1. 실시권자가 제9조의 기술료 지급을 해양과기원과 사전 협의 없이 지연
2. 해양과기원 또는 실시권자가 본 계약서상의 중대한 사항을 위반하는 경우
3. 정당한 사유 없이 실시권자가 기술실시계약에 따른 기술료를 납부하지 아니하거나 납부를 게을리 한 경우
4. 실시권자의 명백한 귀책사유로 인하여 기술이전이 불가능할 경우
5. 실시권자가 제12조 제1항의 상용화 실태조사표 제출을 해양과기원과 사전 협의 없이 지연하는 경우
6. 실시권자가 제17조에 따른 보안의무를 위반하는 경우

②해양과기원은 다음 각 호의 경우, 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

1. 실시권자가 부도, 파산, 회생절차 개시신청, 워크아웃 신청 등에 의하여 정상적인 영업활동을 할 수 없게 된 경우
2. 해양과기원이 제10조 및 제12조에 의거 증빙자료 등을 요청한 후 실시권자가 2개월 이내에 증빙자료를 제출하지 않은 경우
3. 해양과기원이 제13조에 의거 조사를 진행(조사통보 등)하였으나 실시권자가 협조하지 않을 경우
4. 실시권자가 영업을 양도하거나 인수·합병될 경우
5. 실시권자(실무책임자 포함)가 첨부 2 청렴유지 계약을 위반한 경우

6. 실시권자가 “기술”을 실시하는 과정에서 상용화 가능성, 시장 적합성, 경제성이 없다고 판단하여 계약 해지를 요청하고 해양과기원이 이에 동의한 경우

③제1항 또는 제2항의 사유로 계약이 해지되는 경우 제10조의 경상기술료는 해지 시 까지 실적에 의하되 해지일로부터 30일 이내에 해양과기원에 지급하여야 한다.

④해양과기원은 본 계약이 해지되는 경우 실시권자에게 본 계약과 관련하여 해지 시까지 취득한 제반자료를 필요에 따라 해양과기원에 반환케 할 수 있다.

⑤본 계약이 해지된 후에도 해양과기원과 실시권자는 제17조의 책임을 면할 수 없다.

⑥본 계약이 해지된 경우에도 제9조 제2항 및 제3항에 따라 기 지급받은 선급 및 경상기술료는 반환하지 아니한다.

⑦실시권자가 해양과기원에게 직접 또는 간접으로 “기술”의 효력을 다툰 경우에는 해양과기원은 본 계약을 해지할 수 있다.

제22조(전문기관에 의한 계약의 변경과 제재조치) ①국가연구개발사업 연구관리 전문기관의 장은 국가연구개발사업 성과활용의 증진 등을 위해 해양과기원과 실시권자에게 본 계약의 변경 등과 같은 조정을 권고할 수 있으며, 해양과기원과 실시권자는 이에 적극 협조하여야 한다.

②제21조 제1항 제3호의 경우 해양과기원은 국가연구개발사업 연구관리 전문기관의 장에게 관련규정에 따라 실시권자에 대한 국가연구개발사업 참여제한 등의 제재조치를 요청할 수 있다.

제23조(청렴유지 계약) 해양과기원과 실시권자는 본 계약의 원활한 이행 및 준수를 위해 쌍방의 책임자에게 첨부 2의 청렴유지 계약을 체결토록 하고 이를 감독한다.

제24조(주요사항의 변경) ①실시권자는 본 계약 체결 이후 법인의 명칭, 주소, 대표 등 주요사항을 변경하였을 경우에는 이를 지체없이 해양과기원에 통보하여야 하며, 그 불이행으로 인하여 해양과기원이 손해를 입은 경우에는 실시권자는 이를 배상하여야 한다.

②실시권자가 변경사항을 해양과기원에 통보하지 아니하여 실시권자가 손해를 입은 경우에 해양과기원은 그 손해를 배상하지 아니한다.

제25조(계약의 효력) 본 계약은 쌍방이 날인한 날로부터 유효하며, “기술”의 실시에 관한 사항에 대한 해양과학기술원과 실시권자 간의 모든 의견교환, 공동 합의, 문서에 우선한다. 또한, 본 계약의 내용은 쌍방의 서면 합의에 의하지 아니하는 한 유효하게 변경될 수 없다.

제26조 (관련법령의 준수) 해양과학기술과 실시권자는 실시권의 허여, 기술료의 징수·사용·관리 등 제반 계약내용에 있어서 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 「○○○○부 소관 연구개발사업 운영규정」 등 관련법령을 성실히 준수하여야 한다.

제27조 (유지보수) ①해양과기원은 실시권자에게 공급한 소프트웨어의 원활한 운영을 위해 1년간 무상 지원하는 것으로 한다.

②해양과기원은 전항의 1년간 무상지원기간이 종료된 후에는 유지·보수 및 기능향상을 위하여 실시권자의 요청과 실시권자의 비용으로 1년 단위로 유지보수 계약을 체결하여 지원할 수 있다.

제28조(해석) 본 계약에 명시되지 아니한 사항 및 본 계약의 해석상 이의가 있을 때에는 해양과기원과 실시권자가 상호 협의하여 결정하는 것을 원칙으로 한다.

제29조(분쟁해결) ①본 계약과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생하는 경우에는 쌍방은 이를 원만히 상호협의로 해결하고자 노력하여야 하며, 이러한 분쟁이나 이견이 원만히 해결되지 않을 경우에 쌍방은 사단법인 대한상사중재원의 중재를 통해 분쟁을 해결하기로 한다.

②본 계약과 관련하여 일방 당사자의 타방에 대한 분쟁이나 이견의 공식적인 통고 후 3개월 이내에 당사자들이 우호적으로 분쟁을 해결하지 못하는 경우, 당사자 중 일방은 분쟁의 중재를 요구할 수 있다. 이 경우 사단법인 대한상사중재원의 결정은 양 당사자에 대하여 최종적인 구속력을 갖는 것으로 한다.

- 첨부 1. 기술이전 내용 및 범위
2. 청렴유지 계약서
3. 기술이전 완료확인서
4. 비밀유지 서약서

본 계약서 2통을 작성하여 기명날인하고, "해양과기원" 과 "실시권자"가 각각 1 통씩을 보관한다.

20 년 월 일

"해양과기원" 주 소 : 부산광역시 영도구 해양로 385(동삼동 1166)
한국해양과학기술원
원 장 ○ ○ ○ (인)

"실시권자" 주 소 :
상 호 :
대표이사 : (인)

<첨부 1>

기술이전 내용 및 범위

(기술명 : 000 000 000 000 기술)

실시기업 : 0 0 0 (주)



1. 기술이전 내용 및 범위

가. 기술이전의 내용

-
-
-
-

나. 기술이전의 범위

-
-
-

2. 특허 및 기술자료

가. 특허

관리번호	출원번호	출원일	등록번호	등록일	발명명칭

나. 기술자료

관리번호	기술자료 명칭	비고

<첨부 2>

청렴유지 계약서

○ 기술명 :

위 기술을 이전하는 한국해양과학기술원 기술이전책임자 ○ ○ ○(이하 “기술이전책임자”라 함)와 위 기술을 이전받는 (주) ○ ○ ○ 의 실무책임자 ○ ○ ○(이하 “실시기업 실무책임자”라 함)는(은) 기술이전계약 체결 및 동 계약의 이행이 공정하고 투명하게 이루어질 수 있도록 다음과 같이 계약한다.

1. “기술이전책임자”는 “실시기업 실무책임자”와의 기술이전계약 및 이의 이행에 있어,

첫째, 기술이전 계약을 준수하고 “한국해양과학기술원”의 관련규정이 정하는 절차에 따라 신속하고 공정하게 처리하겠습니다.

둘째, 기술이전과 관련하여 선물, 향응, 접대 등을 요구하거나 제공하지 않고, 부당한 강요 및 협박 등 어떠한 불법적인 행위도 행사하지 않을 것이며, 이를 위반할 시에는 관계법령에 의거 엄중히 책임지도록 하겠습니다.

셋째, 상기 청렴유지계약의 위반사항이 신고되었을 경우 신고인과 신고내용 등에 관하여 비밀을 보장할 것이며, “실시기업 실무책임자” 또는 신고인이 신고에 따른 어떠한 차별이나 불이익을 당하지 않도록 하겠습니다.

2. “실시기업 실무책임자”는 “기술이전책임자”와의 기술이전계약 및 이의 이행에 있어,

첫째, 기술이전과 관련한 일체의 불공정 행위를 하지 않겠습니다.

둘째, 기술이전과 관련하여 기술이전책임자 및 관련자에게 직·간접적으로 금품·향응, 기타 금전적·비금전적 대가 등의 부당한 이익을 제공하거나 받지 않겠습니다.

셋째, 이전기술을 사업화 등 기술실시 이외의 목적에 사용하거나 한국해양과학

기술원에 불이익이 초래되는 방법으로 활용하지 않을 것입니다.

넷째, 상기 계약을 위반하는 경우 국가연구개발사업 참여 및 기술이전 제한, 계약해지 등 일체의 제재조치와 관련하여 한국해양과학기술원을 상대로 손해배상 청구 기타 민·형사상 어떠한 이의 제기도 하지 않겠습니다.

20 년 월 일

“해양과기원” 한국해양과학기술원

주 소 : 부산광역시 영도구 해양로385(동삼동 1166)

기술이전책임자 : (인)

연 락 처 : 000-000-0000/ H.P 000-000-0000

“실시권자” ○ ○ ○ (주)

주 소 :

실시기업 실무책임자 : ○ ○ ○ (인)

연 락 처 :

<첨부 3>

기술이전 완료확인서

- 이전기술명 :
○ 기술이전기관 : 한국해양과학기술원
○ 실시기관(기업)명 : ○ ○ ○ (주)

위 기술이전계약에 의한 실시 대상기술(기술이전의 내용 및 범위)에 관하여 기술이전기관 기술이전책임자가 동 계약서에 명기된 기술자료를 제공하고 기술이전을 완료하였으며, 실시기관은 '시험절차서/결과서'의 기능을 확인하고 이에 대한 이의가 없음을 확인합니다.

20 년 월 일

실시기관(기업):

주 소 :
실무책임자 : (인)
대 표 자 : (인)

<첨부 4>

비밀유지 서약서

OOO(주)의 임원 및 피용자나 그 승계인은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다)이 보유하고 있는 “OOO OOO OOO OOO 기술”(이하 “계약기술”이라 한다)을 제공받음에 있어, 계약기술과 관련된 정보 및 기타 취득한 일체의 비밀을 제3자에게 공개하거나 누설하지 아니할 것이며, 만일, 계약기술과 관련된 내용을 누설하여 해양과기원에 손해를 끼친 경우에는 관계법·규정 및 계약에 의거하여 그 손해를 배상할 것과 제반 민·형사상의 책임을 질 것을 서약합니다.

20 년 월 일

실시기관(기업):

주 소 :
대 표 자 : (인)